

Contratto di fornitura n. AC-2024-0117

Data: 15 gennaio 2024 **Sede di stipula:** Milano

Parte contraenti

- **ACME S.R.L.** — P.IVA 01234567890, con sede in Via della Fornace 12, 20134 Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, REA MI-2345678, capitale sociale € 50.000,00, in persona dell'Amministratore Unico **Giancarlo Ferri**, nato a Milano il 4 marzo 1968 (di seguito "Fornitore").
- **BETA COMPONENTI S.P.A.** — P.IVA 09876543210, con sede in Via dell'Industria 3, 24047 Treviglio (BG), iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, REA BG-9876543, capitale sociale € 1.200.000,00, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione **Laura Conti** (di seguito "Committente").

Oggetto

1. Il Fornitore si obbliga a produrre e consegnare **valvole di sicurezza industriali modello VS-300**, secondo le specifiche tecniche allegate (Allegato A), e il Committente si obbliga a ritirarle e a pagarne il prezzo.
2. Quantitativo stimato: **1.200 pezzi l'anno**, da consegnarsi in lotti su ordini di acquisto (ordini) trasmessi dal Committente con riferimento al presente contratto.

Prezzo e condizioni di pagamento

3. Prezzo unitario: **€ 95,00 oltre IVA** per ogni valvola VS-300, franco destino, imballo incluso.
4. Pagamento: a **90 giorni dalla data fattura, fine mese** (d.f.f.m.), mediante bonifico bancario.
5. Gli ordini si intendono confermati alla data di ricezione da parte del Fornitore della relativa e-mail o PEC.

Termini di consegna e penale

6. Consegna: **45 giorni** dalla conferma dell'ordine.
7. In caso di ritardo nella consegna imputabile al Fornitore, il Committente avrà diritto a una **penale pari al 2% del valore dell'ordine per ogni settimana di ritardo**, comunque non oltre il **10% del valore complessivo dell'ordine**.
8. La penale non esclude il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Garanzia e difetti

9. Il Fornitore garantisce la conformità dei beni alle specifiche tecniche e la loro idoneità all'uso per **24 mesi dalla consegna**.
10. Il Committente decade dalla garanzia se non denuncia i vizi al Fornitore entro **8 giorni** dalla scoperta, a pena di decadenza ai sensi dell'art. 1495 c.c.

Clausola risolutiva espressa

11. Il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione scritta della parte non inadempiente, nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento di **due fatture anche non consecutive** per un periodo superiore a 30 giorni dalla scadenza;
 - b) grave e reiterato inadempimento degli obblighi di consegna.

Durata

12. Il contratto ha durata di **24 mesi** dal 1° febbraio 2024, con rinnovo tacito per ulteriori 12 mesi salvo disdetta comunicata con preavviso di 60 giorni.

Legge applicabile e foro competente

13. Il contratto è regolato dalla legge italiana.
14. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il **Tribunale di Milano**, con deroga espressa al foro del consumatore ex art. 29 c.p.c.

Cessione

15. La cessione del contratto o dei crediti da esso derivanti richiede il preventivo consenso scritto della controparte.

Disposizioni finali

16. Ogni modifica al presente contratto richiede forma scritta.
17. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Codice civile.

ACME S.R.L. — L'Amministratore Unico, Giancarlo Ferri **BETA COMPONENTI S.P.A.** — Il Presidente, Laura Conti

Firma digitale ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (CAD)